

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אלון שוסטר
משה גפני
ניסים ואטורי
ינון אזולאי
יונתן מישרקי
מטי צרפתי הרכבי
חילי טרופר
עופר כסיף
מיכאל מרדכי ביטון
מתן כהנא
אפרת רייטן מרום
גלעד קריב
עאידה תומא סלימאן
רם בן ברק
יואב סגלוביץ'
חוה אתי עטייה
ששון ששי גואטה
מירב כהן

3621/25/פ

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – אגרה מופחתת בסיעוד המוסדי) (הוראת שעה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1 – 1. בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹, בסעיף 1, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
הוראת שעה

"(א) (2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1), מעסיק המבקש להעסיק עובד זר בתחום הסיעוד, בענף הסיעוד המוסדי, ישלם אגרת בקשה בסך כולל של 250 שקלים חדשים בעד כל הבקשות להיתרים להעסקת עובדים זרים כאמור שהוא מגיש באותה שנה, וישלם אגרה

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

שנתית בסך כולל של 500 שקלים חדשים בעבור כל האשרות ורישיונות ביקור למטרת עבודה שניתנו לכל העובדים הזרים שניתן לו היתר להעסקתם באותה שנה."

(2) תוקפו של סעיף קטן זה לתקופה של חמש שנים החל מיום 1 ביולי 2023."

דברי הסבר

סעיף 1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, קובע כי על מי שמגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר לשלם אגרת בקשה בסכום של 1300 שקלים חדשים. לאחר קבלת היתר להעסקת עובד זר, משלם המעסיק אגרה שנתית בסכום של 10,340 שקלים חדשים, בעד כל עובד, בכל שנה. הסכומים שמשלם המעסיק הם עבור כל היתר, ועבור כל אשרה ורישיון לעובד זר.

במשך שנים רבות ענף הסיעוד המוסדי סובל מחוסר של אלפי מטפלים סיעודיים במוסדות הסיעוד, דבר אשר יוצר קושי ממשי לספק טיפול סיעודי טוב לאלפי זקנים.

נוכח הקשיים והאתגרים המורכבים בענף הסיעוד המוסדי, מוצע להפחית את שיעורי האגרות במסגרת הוראת שעה לתקופה של 5 שנים. מטרת הצעת החוק היא לסייע למוסדות הסיעוד, כדי שיהיו מסוגלים להציע טיפול סיעודי איכותי לאלפי הזקנים הדרים במוסדות. הענקת איכות חיים טובה לזקנים במוסדות הופכת בתקופה האחרונה למשימה לאומית שאליה מתגייסים משרדי הממשלה הרלוונטיים, זאת מתוך הבנה כי יש להתמודד עם קצב הזדקנות האוכלוסייה, ועם מגפת הבדידות של זקנים בביתם וכן לאפשר לבני משפחה מטפלים לצאת לשוק העבודה ולתרום לפעילות המשק.

ישראלים נמנעים מלהיכנס לעבודה בתחום הטיפול הסיעודי למרות תמריצים ושכר גבוה, ולכן נוצר הצורך לאפשר העסקת מטפלים זרים בעלי רקע בסיעוד, בטיפול קבוע ואיכותי לזקנים השוהים במוסדות הסיעודיים.

בנוסף, לאחר תקופת הקורונה ולנוכח העלייה ביוקר המחיה, סובלים המוסדות מקשיים פיננסיים רבים. האגרות השונות על העסקת מטפלים זרים וכן עלויות הלנתם הופכים את העסקתם לגרעונית עבור המוסדות, דבר שמהווה חסם כלכלי ומעכב את ההיעזרות בעובדים זרים לשם מתן טיפול סיעודי טוב יותר לזקנים במוסדות.

בהחלטת הממשלה 183 מיולי 2020 אישרה הממשלה לראשונה להביא 2,500 מטפלים זרים חוקיים, בעלי רקע בסיעוד, לטיפול בזקנים סיעודיים בענף הסיעוד המוסדי. בתאריך 18.3.21 פורסם ברשומות תיקון לתקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשפ"א-2021, שבהן נקבע כי המבקש להעסיק עובד זר בתפקיד כוח עזר במוסד סיעודי ישלם, בתקופה שעד סוף שנת 2025, אגרת בקשה בסכום של 310 שקלים חדשים (שעודכן לסך 320 שקלים חדשים). כמו כן נקבע בתקנות האמורות כי המבקש להעסיק עובד זר בתפקיד כוח עזר במוסד סיעודי ישלם אגרה שנתית בסכום של 7,240 שקלים חדשים, אולם לתקופה של שנה אחת מיום הפרסום כאמור ניתן פטור מלא מתשלום אגרה שנתית. זאת מתוך הבנה שהחסם הכספי ימנע מהמוסדות הגריאטריים להביא את המטפלים הזרים עקב מצבם הפיננסי

הקשה.

בתקופה שחלפה מאז ניכרת ירידה חדה בביקוש לעובדים זרים בענף ומוסדות אף מבטלים העסקת מטפלים זרים איכותיים רק בשל החסם הכספי. על כן, כדי לוודא שהזקנים במוסדות אכן מקבלים טיפול סיעודי איכותי וכן כדי להוציא לפועל את החלטת ממשלה מס' 183, מוצע לקבוע, בהוראת שעה למשך חמש שנים, כי אגרת הבקשה שישלם מעסיק בענף הסיעוד המוסדי בעד כל הבקשות להיתרים לעובדים זרים בענף הסיעוד המוסדי שהוא מגיש בשנה, תהיה בסכום של 250 שקלים חדשים בסך הכול, והאגרה השנתית שישלם מעסיק בענף הסיעוד המוסדי בעד כל העובדים הזרים בענף הסיעוד המוסדי שהוא מעסיק בשנה, תהיה בסכום של 500 שקלים חדשים. סכום אגרת הבקשה וסכום האגרה השנתית האמורים ישולמו אחת לשנה ללא תלות במספר העובדים הזרים המועסקים על ידי המעסיק. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/3389/25) ועל ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן (פ/3474/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)